

1507652-93.2020.8.26.0292
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque no dia 28 de maio de 2020, por volta das 01h19min, no Auto Posto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507652-93.2020.8.26.0292 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1507652-93.2020.8.26.0292 Controle: 2020/002226
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração

ao disposto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque no dia 28 de maio de 2020, por volta das 01h19min, no Auto Posto Barão, situado na Rua Barão de Jacareí, 1396, Parque Itamaraty, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, em concurso de agentes com outro indivíduo até o presente momento ainda não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R\$ 261,00 em dinheiro, de propriedade da vítima Auto Posto Barão.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e outro indivíduo até o presente momento ainda não identificado ajustaram entre si de, juntos, perpetrarem crime de roubo.

Então, JOSE ROBERTO e o outro indivíduo se dirigiram ao Auto Posto Barão, situado no local dos fatos, momento em que o denunciado solicitou um cigarro à frentista S.A.M.

Ato contínuo, JOSE ROBERTO, o outro indivíduo e S. adentraram a loja de conveniência situada no local dos fatos, ocasião em que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado, gesticulando estar armado, anunciou o "assalto".

De imediato S. achou que fosse uma brincadeira, entretanto JOSE ROBERTO, novamente, afirmou que aquilo era um "assalto", pois estava devendo na "biqueira" e, com a mão na cintura, gesticulando estar portando uma arma de fogo, ordenou que a vítima S. lhe entregasse todo o valor do caixa, ao que a ofendida S. entregou ao denunciado a quantia de R\$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) em espécie.

Em seguida, JOSE ROBERTO e o outro indivíduo se evadiram do local.

No curso da investigação a ofendida S. reconheceu o denunciado por meio de fotografia (p.06).

A denúncia foi recebida (fls. 37/38).

Foi determinada a suspensão do processo e do lapso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 91/92)

O acusado foi citado (fls. 121) e apresentou resposta escrita (fls. 125).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 128/130).

Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, foi interrogado o acusado. Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é improcedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo B0 (fls. 03/04), pelo relatório de investigação (fls. 09/14), bem como pela prova oral coligida aos autos.

Contudo, os indícios de autoria não se convolveram em prova cabal apta a lastrear eventual édito condenatório.

O réu JOSÉ ROBERTO BERNARDO DA SILVA, em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima S.A.M. (SIMONE APARECIDA DE MELO) [comunicado CG 2524/2011] relatou que era frentista do Auto Posto e foi assaltada muitas vezes durante seu turno e não possui condições de reconhecer o acusado.

A testemunha ANDERSON RIBEIRO, policial civil, disse que foi responsável pela investigações. Disse que os fatos se deram dentro da loja de conveniência do Auto Posto Barão. Disse que o réu e seu comparsa subtraíram o dinheiro do caixa após anunciar o assalto, simulando estar armado. Disse que as câmeras de segurança do local flagraram as imagens do assalto. Disse que a frentista indicou o réu como o autor dos fatos porque anos antes de trabalhou com o acusado.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Com efeito, não é possível assegurar a autoria delitiva pelas imagens acostadas aos autos (fls 11/14). Embora, o policial tenha afirmado que a vítima reconheceu o acusado pois, já o conhecia, a ofendia afirmou que não se recorda dos fatos e que não tem condições de reconhecer o réu, não corroborando os indícios produzidos em solo policial.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à insofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio "in dubio pro reo" e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e o faço para ABSOLVER JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA vda imputação que lhe foi feita na denúncia, com relação ao crime previsto no art. art. 157, §2º, II do Código Penal, , com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Sem custas.

Comunique-se o teor desta à vítima.
P.R.I.C.

Jacarei, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA